

[5-1) [경고10, 시정(회수), 시정(환급)] 사항

제 목 : 취업규칙 위반

조치부서 : 경기지역본부

관 련 자 : 경기 주거복지사업처 △지사 과장대우 F

경기 주거복지사업처 △지사 과장대우 G

경기 주거복지사업처 △지사 주임 H

경기 주거복지사업처 △지사 주임 I

경기 주거복지사업처 △지사 과장대우 J

(현 소속 : 경기 주거복지사업처 ▲지사 과장대우)

경기 주거복지사업처 △지사 주임 K

경기 주거복지사업처 △지사 주임 L

경기 주거복지사업처 △지사 주임 M

경기 주거복지사업처 △지사 주임 N

경기 주거복지사업처 △지사 주임 O

(현 소속 : 경기 주거복지사업처 ►지사 주임)

내 용

1. 업무개요

관련자 F는 2019. 2. 8.부터 현재까지, G는 2019. 1. 31.부터 현재까지 각각 △지사 주거급여사무소 서무 및 관리 업무를 담당하고 있고, H는 2017. 12. 29.부터 현재까지 △△권 주거급여 조사세대 자료입력 업무를 담당하고 있고, I는 2017. 12. 29.부터 현재까지 △△권 주거급여 현장조사 업무를 담당하고 있고, J는 2020. 2. 7.부터 2020. 9. 6.까지 △지사 주거급여사무소 서무 및 관리 업무를 담당하였고, K는 2016. 12. 27.부터 현재까지 △△권 주거급여 조사 지원 업무를 담당하고 있고, L, M, N은 2017. 12. 29.부터 현재까지 △△권 주거급여 현장조사 업무를 각각 담당하고 있고, O은 2020. 2. 7.부터 2020. 9. 6.까지 △△권 주거급여 주거조사 지원업무를 담당하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」에 따르면 직원은 公社의 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 근무시간 중 소속 상위자의 허가 없이 외출 또는 이탈하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 신의성실 의무 위반

관련자 F 외 3인은 [표 1]과 같이 ‘임차급여 및 사용대차특례보장 사례조사’의 출장목적으로 허위출장을 시행하고, 출장비 합계 560,000원을 부당 수령하였다.

[표 1] 국내출장 시행내역

국내출장 신청현황					위반내용	비고
출장일자	목적지	출장목적	출장자	출장비(원)		
2020.02.17.	목포	임차급여 및 사용대차 특례보장 사례조사	F	140,000	출장 미시행	출장비 환수 (560,000원)
			G	140,000		
			H	140,000		
			I	140,000		
			계	560,000		

자료 : 감사자료 재구성

나. 직장이탈금지 위반

관련자 F 외 9인은 [별첨 1]과 같이 총 40회에 걸쳐 사전에 승인받은 시간외 근무 시간에 저녁식사(특근식대 집행) 사유로 근무지를 무단으로 이탈하였다.

관련자 주장 및 판단

관련자들은 구내식당 부재로 식사에 어려움이 있었고 식사시간이 일정하지 않은 주거급여 업무특성을 감안해 달라고 주장하였으나 근무지를 무단이탈한 사실에는 변함이 없다.

관련자들의 행위는 「취업규칙」에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

조치할 사항

경기지역본부장은

① 「취업규칙」을 위반한 F, G, H, I, J, K, L, M, N, O에 대해 「인사규정」 제50조제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시고(경고10),

② 국내출장여비와 시간외근무 수당에 대해 관련 규정에 부합되도록 정정 조치하시기 바랍니다(시정(회수, 환급)).

[별첨 1] 시간외근무 중 무단이탈 내역

특근식대 결제내역					시간외근무 보고서				시간외 허위시간
사용일	시간	장소	금액	법안카드 사용자	관련자	시작시간		종료 시간	
						보고서	실제		
‘20.08.06.	18:46	ㄴ ㄴ	32,500	F	F	17:39	18:30	20:01	0:16
‘20.09.17.	21:40	☒☒	100,000	G	G	13:30	18:30	21:30	3:00
‘20.01.16.	18:52	☒☒	200,000	H	H	18:30	18:30	21:00	0:22
‘20.01.30.	18:57	☒☒	150,000	F		18:30	18:30	20:37	0:27
‘20.02.18.	19:24	☒☒☒☒	115,000	H		17:30	18:30	21:00	0:54
‘20.02.20.	19:01	☐☐	200,000	H		17:30	18:30	20:00	0:31
‘20.04.06.	19:42	☒☒	200,000	G		17:30	18:30	20:00	1:12
‘20.05.11.	20:48	☒☒	150,000	G		18:30	18:30	21:00	2:18
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G		17:30	18:30	21:05	1:50
‘20.07.16.	19:47	ㄴ ㄴ	61,000	H		18:30	18:30	22:00	1:17
‘20.07.23.	19:10	ㄱ ㄱ	45,000	H		18:30	18:30	21:00	0:40
‘20.08.11.	22:05	ㄴ ㄴ	64,000	G		18:30	18:30	20:01	1:31
‘20.04.06.	19:42	☒☒	200,000	G	I	17:30	18:30	20:00	1:12
‘20.05.11.	20:48	☒☒	150,000	G		18:30	18:30	21:00	2:18
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G		17:30	18:30	21:00	1:50
‘20.07.23.	19:10	ㄱ ㄱ	45,000	H		18:30	18:30	20:10	0:40
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G	J	18:08	18:30	20:00	1:30
‘20.07.09.	20:46	☒☒	172,000	H		18:30	18:30	19:38	1:08
‘20.07.20.	19:11	ㄴ ㄴ	75,000	F		18:30	18:30	19:30	0:41
‘20.07.23.	19:10	ㄱ ㄱ	45,000	H		17:30	18:30	19:30	0:40
‘20.02.20.	19:01	☐☐	200,000	H	K	18:30	18:30	20:27	0:31
‘20.07.16.	19:47	ㄴ ㄴ	61,000	H		17:30	18:30	22:00	1:17
‘20.01.16.	18:52	☒☒	200,000	H	L	17:31	18:30	21:00	0:22
‘20.02.18.	19:24	☒☒☒☒	115,000	H		18:30	18:30	21:03	0:54
‘20.05.11.	20:48	☒☒	150,000	G		17:30	18:30	21:00	2:18
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G		18:30	18:30	21:56	1:50
‘20.07.20.	19:11	ㄴ ㄴ	75,000	F		17:30	18:30	21:03	0:41
‘20.07.23.	19:10	ㄱ ㄱ	45,000	H		18:30	18:30	21:18	0:40
‘20.08.06.	18:46	ㄴ ㄴ	32,500	F	M	17:30	18:30	20:30	0:16
‘20.02.18.	19:24	☒☒☒☒	115,000	H		18:30	18:30	21:00	0:54
‘20.04.06.	19:42	☒☒	200,000	G		18:30	18:30	20:00	1:12
‘20.05.11.	20:48	☒☒	150,000	G		17:30	18:30	21:00	2:18
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G		18:30	18:30	21:00	1:50
‘20.07.20.	19:11	ㄴ ㄴ	75,000	F		17:30	18:30	21:00	0:41
‘20.08.06.	18:46	ㄴ ㄴ	32,500	F	N	17:30	18:30	20:30	0:16
‘20.02.18.	19:24	☒☒☒☒	115,000	H		16:30	18:30	21:00	0:54
‘20.02.20.	19:01	☐☐	200,000	H		16:30	18:30	20:00	0:31
‘20.04.06.	19:42	☒☒	200,000	G		16:30	18:30	19:59	1:12
‘20.07.02.	20:20	ㄱ ㄱ	183,000	G	O	16:30	18:30	21:00	1:50
‘20.07.09.	20:46	☒☒	172,000	H		17:30	18:30	21:00	2:16

자료 : 감사자료 재구성

[별첨 2] 시간외근무 수당 및 보상휴가 부당 수령 내역

관련자	시 기	기 존			보정 후			부당 수령 ¹⁾	
		근 무 시 간	수당지급 시 간	휴가부여 시 간	근 무 시 간	수당지급 시 간	휴가부여 시 간	시간외 수 당	보상 휴가
F	‘20.08.	10:00	10:00	—	9:44	9:00	1:00	33,140	△1:00
	소 계	10:00	10:00	—	9:44	9:00	1:00	33,140	△1:00
G	‘20.09.	15:00	15:00	—	12:00	12:00	—	106,470	—
	소 계	15:00	15:00	—	12:00	12:00	—	106,470	—
H	‘20.01.	15:01	5:00	15:00	14:12	5:00	13:00	—	2:00
	‘20.02.	18:01	5:00	19:00	16:36	5:00	17:00	—	2:00
	‘20.04.	5:00	5:00	—	3:48	3:00	1:00	31,540	△1:00
	‘20.05.	5:00	5:00	—	2:42	2:00	1:00	47,420	△1:00
	‘20.07.	9:35	5:00	6:00	5:48	5:00	1:00	—	5:00
	‘20.08.	12:31	5:00	11:00	11:00	10:00	1:00	△79,020	10:00
	소 계	65:08	30:00	51:00	54:06	30:00	34:00	△60	17:00
I	‘20.04.	5:00	5:00	—	3:48	3:00	1:00	31,460	△1:00
	‘20.05.	5:28	5:00	—	3:10	3:00	—	31,460	—
	‘20.07.	5:12	5:00	—	2:42	2:00	1:00	47,290	△1:00
	‘20.08.	8:12	6:00	3:00	8:12	8:00	—	—	3:00
	‘20.09.	8:05	5:00	4:00	8:05	8:00	—	△47,290	4:00
	소 계	31:57	26:00	7:00	25:57	24:00	2:00	—	5:00
J	‘20.07	6:00	6:00	—	2:00	2:00	—	136,080	—
	소 계	6:00	6:00	—	2:00	2:00	—	136,080	—
K	‘20.02.	10:09	7:00	4:00	9:38	7:00	3:00	—	1:00
	‘20.07.	5:36	5:00	—	4:19	4:00	—	15,950	—
	‘20.08.	8:30	5:00	5:00	8:30	6:00	3:00	△15,950	2:00
	소 계	24:15	17:00	9:00	22:27	17:00	6:00	—	3:00
L	‘20.01.	15:29	5:00	15:00	15:07	5:00	15:00	—	—
	‘20.02.	19:36	5:00	21:00	18:42	5:00	20:00	—	1:00
	‘20.05.	5:01	5:00	—	2:43	2:00	1:00	48,550	△1:00
	‘20.06.	7:33	5:00	3:00	7:33	7:00	—	△32,370	3:00
	‘20.07.	13:34	5:00	12:00	10:23	6:00	6:00	△16,220	6:00
	‘20.08.	8:31	5:00	5:00	8:15	5:00	4:00	—	1:00
	소 계	69:44	30:00	56:00	62:43	30:00	46:00	△40	10:00
M	‘20.02.	12:17	5:00	10:00	11:23	5:00	9:00	—	1:00
	‘20.04.	5:00	5:00	—	3:48	3:00	1:00	32,370	△1:00
	‘20.05.	5:00	5:00	—	2:42	2:00	1:00	48,660	△1:00
	‘20.07.	9:30	5:00	6:00	8:49	8:00	1:00	△48,660	5:00
	‘20.08.	9:30	5:00	6:00	9:14	7:00	3:00	△32,440	3:00
	소 계	41:17	25:00	22:00	35:56	25:00	15:00	△70	7:00
N	‘20.02.	26:46	5:00	32:00	25:21	5:00	30:00	—	2:00
	‘20.04.	5:01	5:00	—	3:49	3:00	1:00	32,280	△1:00
	‘20.07.	13:27	5:00	12:00	11:37	7:00	6:00	△48,420	6:00
	소 계	45:14	15:00	44:00	40:47	15:00	37:00	—	7:00
O	‘20.07.	5:00	5:00	—	2:44	2:00	1:00	48,300	△1:00
	소 계	5:00	5:00	—	2:44	2:00	1:00	48,300	△1:00

자료 : 인사관리처 자료 재구성

1) 허위 근무내역을 무효화한 후, 시간외근무 급여인정시간, 보상휴가 부여시간 등을 월별로 수정하여 산정함

[5-2] [통보] 사항

제 목 : 보상휴가 과다부여

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

위 부서에서는 취업규칙상의 근무시간을 초과하여 시간외근무를 행하는 직원에게 시간외근무 수당을 지급 또는 그에 갈음하여 보상휴가를 부여하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「시간외근무 운용지침」 제3조 및 제4조의 규정에 따르면 직원이 잔무처리 등을 위해 월 5시간 이내로 시간외근무를 실시할 수 있고 월별 시간외근무 집계표와 직원보수규정에서 정한 지급기준²⁾에 따라 각 부서에서 시간외근무 수당을 지급하며,

「취업규칙」 제32조 및 ‘일과 삶의 조화를 위한 연장근로 최소화 방안 시행 (인사관리처-10262, 2018. 12. 31.)’에 따라 위 시간외근무 급여인정시간을 초과하는

2) 통상임금×1.5/209×시간외근무 시간(직원보수규정 제6조제1항 별표4)

근무 내역에 대해서는 1.5배를 가산하여 보상휴가를 부여하고 있다.

따라서 직원이 근무시간을 초과하여 근무를 하였을 경우에 실제로 근무한 시간을 계산하여 시간외근무 수당 및 보상휴가가 지급되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

경기지역본부에서 근무하는 직원들이 2020. 1.부터 2020. 9. 사이에 실제 시간외근무를 하지 않으면서 부당하게 시간외근무 수당 등을 신청하였다.

그런데 위 부서에서는 관련자들이 부당하게 신청한 위 시간외근무 내역에 대하여 그대로 집행한 결과, [별첨 1]과 같이 시간외근무 수당 및 보상휴가를 과다·과소하게 지급 또는 부여하였다.

조치할 사항

인사관리처장은

부당하게 부여된 보상휴가 내역에 대해 정정 조치하시기 바랍니다(통보).

[별첨 1] 시간외근무 수당 및 보상휴가 부당 수령 내역

관련자	시 기	기 존			보정 후			부당 수령 ³⁾	
		근 무 시 간	수당지급 시 간	휴가부여 시 간	근 무 시 간	수당지급 시 간	휴가부여 시 간	시간외 수 당	보상 휴가
F	'20.08.	10:00	10:00	-	9:44	9:00	1:00	33,140	△1:00
	소 계	10:00	10:00	-	9:44	9:00	1:00	33,140	△1:00
G	'20.09.	15:00	15:00	-	12:00	12:00	-	106,470	-
	소 계	15:00	15:00	-	12:00	12:00	-	106,470	-
H	'20.01.	15:01	5:00	15:00	14:12	5:00	13:00	-	2:00
	'20.02.	18:01	5:00	19:00	16:36	5:00	17:00	-	2:00
	'20.04.	5:00	5:00	-	3:48	3:00	1:00	31,540	△1:00
	'20.05.	5:00	5:00	-	2:42	2:00	1:00	47,420	△1:00
	'20.07.	9:35	5:00	6:00	5:48	5:00	1:00	-	5:00
	'20.08.	12:31	5:00	11:00	11:00	10:00	1:00	△79,020	10:00
	소 계	65:08	30:00	51:00	54:06	30:00	34:00	△60	17:00
I	'20.04.	5:00	5:00	-	3:48	3:00	1:00	31,460	△1:00
	'20.05.	5:28	5:00	-	3:10	3:00	-	31,460	-
	'20.07.	5:12	5:00	-	2:42	2:00	1:00	47,290	△1:00
	'20.08.	8:12	6:00	3:00	8:12	8:00	-	-	3:00
	'20.09.	8:05	5:00	4:00	8:05	8:00	-	△47,290	4:00
	소 계	31:57	26:00	7:00	25:57	24:00	2:00	-	5:00
J	'20.07	6:00	6:00	-	2:00	2:00	-	136,080	-
	소 계	6:00	6:00	-	2:00	2:00	-	136,080	-
K	'20.02.	10:09	7:00	4:00	9:38	7:00	3:00	-	1:00
	'20.07.	5:36	5:00	-	4:19	4:00	-	15,950	-
	'20.08.	8:30	5:00	5:00	8:30	6:00	3:00	△15,950	2:00
	소 계	24:15	17:00	9:00	22:27	17:00	6:00	-	3:00
L	'20.01.	15:29	5:00	15:00	15:07	5:00	15:00	-	-
	'20.02.	19:36	5:00	21:00	18:42	5:00	20:00	-	1:00
	'20.05.	5:01	5:00	-	2:43	2:00	1:00	48,550	△1:00
	'20.06.	7:33	5:00	3:00	7:33	7:00	-	△32,370	3:00
	'20.07.	13:34	5:00	12:00	10:23	6:00	6:00	△16,220	6:00
	'20.08.	8:31	5:00	5:00	8:15	5:00	4:00	-	1:00
	소 계	69:44	30:00	56:00	62:43	30:00	46:00	△40	10:00
M	'20.02.	12:17	5:00	10:00	11:23	5:00	9:00	-	1:00
	'20.04.	5:00	5:00	-	3:48	3:00	1:00	32,370	△1:00
	'20.05.	5:00	5:00	-	2:42	2:00	1:00	48,660	△1:00
	'20.07.	9:30	5:00	6:00	8:49	8:00	1:00	△48,660	5:00
	'20.08.	9:30	5:00	6:00	9:14	7:00	3:00	△32,440	3:00
	소 계	41:17	25:00	22:00	35:56	25:00	15:00	△70	7:00
N	'20.02.	26:46	5:00	32:00	25:21	5:00	30:00	-	2:00
	'20.04.	5:01	5:00	-	3:49	3:00	1:00	32,280	△1:00
	'20.07.	13:27	5:00	12:00	11:37	7:00	6:00	△48,420	6:00
	소 계	45:14	15:00	44:00	40:47	15:00	37:00	-	7:00
O	'20.07.	5:00	5:00	-	2:44	2:00	1:00	48,300	△1:00
	소 계	5:00	5:00	-	2:44	2:00	1:00	48,300	△1:00

자료 : 인사관리처 자료 재구성

3) 허위 근무내역을 무효화한 후, 시간외근무 급여인정시간, 보상휴가 부여시간 등을 월별로 수정하여 산정함